

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                                                                                |                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2530 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ<br>นายวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์<br>นายชิงชัย สุภิมารส | โจทก์<br>โจทก์ร่วม<br>จำเลย |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

ป.อ. มาตรา 272 (1), มาตรา 273.

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 192 วรรคท้าย, มาตรา 213.

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 27 . (4)

ชีอิ้วของกลางส่วนหนึ่งที่ขุดปิดฉลากเครื่องหมายการค้าปลอมระบุว่าผลิตที่  
แห่งหนึ่ง แต่ความจริงผลิตที่อีกแห่งหนึ่ง เช่นนี้เป็นการหลอกลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดใน  
เรื่องสถานที่ที่ผลิต ชีอิ้วของกลางจึงเป็นอาหารปลอม ตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.2522 มาตรา 27 (4)

โจทก์มีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยว่า จำเลยซื้อเครื่องหมายการค้า  
ปลอมจากผู้อื่นแล้วให้ลูกจ้างปิดฉลากเครื่องหมายการค้าที่ขุดชีอิ้ว โจทก์ไม่มี  
พยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำปลอมขึ้น พฤติการณ์เพียงเท่านี้ถือไม่ได้ว่าจำเลย  
ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 แต่การกระ  
ทำดังกล่าวเป็นการเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์และข้อความในการประกอบการค้าของ  
ผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้า  
ของผู้อื่น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) ซึ่งโจทก์มิได้ระบุ  
ขอให้ลงโทษ แต่ตามคำบรรยายฟ้องพอถือได้ว่าบรรยายฟ้องรวมการกระทำอันเป็น  
ความผิดตามมาตรา 272 (1) ไว้ด้วย จึงลงโทษจำเลยตามมาตรา 272 (1) ซึ่งมีโทษ  
เบากว่ามาตรา 273 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192

วรรคท้าย และการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจ  
พิพากษาลดลงไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกา.

---

โจทก์ฟ้องว่า ผู้เสียหายเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตซีอิ๊วห่อหุ้มห่อหุ้มเพื่อ  
จำหน่าย และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าตราเต็กสมบูรณ์ จำเลยกับ  
พวก ร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายแล้วนำไปปิดขวดซีอิ๊วที่จำเลยกับ  
พวกผลิตอันเป็นอาหารปลอมขึ้นเพื่อจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็น  
เครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย และเพื่อลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในเรื่องผู้ผลิต ส่วน  
ผสม คุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์และสถานที่ผลิต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ  
อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๕, ๒๗, ๕๙, ๖๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๓,  
๘๔, ๙๑

ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยและนายจันทร์ ลูผล นางสาวมะลิวัลย์ ไชย  
เนตร นางสาวบุญส่ง ไชยเนตร จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๗๘๙๖/๒๕๒๖  
ของศาลชั้นต้น มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๕, ๒๗, ๕๙  
จำคุกคนละ ๑ ปี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๓ จำคุกคนละ ๖ เดือนรวม

จำคุกคนละ ๑ ปี ๖ เดือนชั้นสอบสวนรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก  
คนละ ๑ ปีโทษจำคุกสำหรับจำเลยคดีอาญาหมายเลขแดงดังกล่าวให้รอการลงโทษไว้  
คนละ ๒ ปี

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยผลิตอาหารปลอมส่วนปัญหา  
ปลอม เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีใครรู้เห็นว่า  
จำเลยเป็นผู้กระทำปลอมขึ้น คงมีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย ว่า จำเลย  
ซื้อเครื่องหมายการค้าปลอมจากผู้อื่นแล้วให้ลูกจ้างของจำเลยปิดฉลาก  
เครื่องหมายการค้าในที่ขวดซีอิ๊วเท่านั้น พฤติการณ์เพียงเท่านั้นถือว่าจำเลย  
ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๓ จำเลยจึง  
ไม่มีความผิดตามมาตรา ๒๗๓ แต่การกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการเอาชื่อ รูป รอย  
ประดิษฐ์และข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า  
เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น เป็นความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ (๑) แม้โจทก์มิได้ระบุขอให้ลงโทษตามมาตรานี้ด้วยก็ตาม  
แต่ตามคำบรรยายฟ้องโจทก์พอจะถือว่าได้บรรยายฟ้องรวมการกระทำอันเป็น  
ความผิดตามมาตรา ๒๗๒ (๑) ไว้ด้วยแล้ว ศาลลงโทษจำเลยตามความผิดมาตรานี้  
ซึ่งมีโทษเบากว่ามาตรา ๒๗๓ ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  
๑๙๒ วรรคท้าย และการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกา  
เห็นสมควรพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยอื่น ๆ ที่มีได้ฎีกาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยและนายจันทร์ ลุผล นางสาวมะลิวัลย์ ไชยเนตร  
นางสาวบุญส่ง ไชยเนตร จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๗๘๙๖/๒๕๒๖ ของศาล  
ชั้นต้น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ (๑) จำคุกคนละ ๓ เดือน

รวม ๒ กระทรงจำคุกคนละ ๑ ปี ๓ เดือน ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามคงจำคุกคนละ ๑๐ เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์.

(ส่อง สุชะปะณณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์)

ศาลอาญา - นายพินิจ จิมทาลี  
ศาลอุทธรณ์ - นายจรัส อุดมวรชาติ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |